

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 21/2025

uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

Prenajímateľ

Názov: **Základná škola, Sadová 620, Senica**
Sídlo: Sadová 620, 905 01 Senica
Štatutárny orgán: PhDr. Mária Szpyrcová, poverená funkciou riaditeľky ZŠ
Bankové spojenie: Prima banka a. s.
IBAN: SK59 5600 0000 0092 1456 0004
IČO: 31827705
DIČ: 2021077696

(ďalej len „**prenajímateľ**“)

a

Nájomca

Názov: **karate klub Šin-Mu**
Sídlo: Gen. L. Svobodu 1359/10, 905 01 Senica
Štatutárny orgán: Milan Anderle, predseda
IČO: 31822827
DIČ: 2021077652
Zapísaný: MV SR, reg. číslo: VVS/1-900/90-4956, dňa 30.01.1992

(ďalej len „**nájomca**“)

Čl. I

Predmet a účel nájmu

1. Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti – stavby, súpisné číslo 620, postavenej na pozemku parc. č. 3465/2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Senica, obec Senica, okres Senica zapísanej na LV č. 3353, ktorá je vedená Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom a ktorej vlastníkom je Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO: 00309974.
2. Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Senica v priestoroch budovy Základnej školy, Sadová 620, Senica, postavenej na pozemku parc. č. 3465/2, popis stavby: veľká telocvičňa o výmere 288 m², zapísanej na LV č. 3353 (ďalej len „predmet nájmu“).
3. Súčasťou predmetu nájmu je i užívanie spoločných priestorov: chodba, WC, náradovňa, šatňa, sprcha.
4. Prenajímateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje prenechať predmet nájmu do dočasného užívania a nájomca sa zaväzuje v dohodnutom čase využívať predmet nájmu na dohodnutý účel

v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné.

5. Účelom nájmu je užívanie nebytových priestorov na športovú činnosť nájomcu – kickbox.

Čl. II Doba nájmu

1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú od 01.01.2026 do 31.12.2026 v týchto dňoch a časoch:

Deň	od – do	počet hodín	miestnosť	Doba nájmu
Utorok	18:00 – 20:00	2 hod.	veľká telocvičňa	01.01.2026 – 31.12.2026
Štvrtok	18:00 – 20:00	2 hod.	veľká telocvičňa	01.01.2026 – 31.12.2026

S výnimkou dní (sviatky, prázdniny, prevádzkové dôvody):

01.01.2026 06.01.2026 17.02.2026 19.02.2026 02.04.2026 07.04.2026 03.09.2026
24.12.2026 29.12.2026 31.12.2026 letné prázdniny 30.06.2026 – 01.09.2026

2. Nájom nebytových priestorov zaniká:

- a) uplynutím času, na ktorý bol dojednaný;
- b) po vzájomnej dohode zmluvných strán ku dňu určenému v tejto dohode;
- c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany – výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane. Až do uplynutia výpovednej lehoty sú zmluvné strany povinné plniť svoje povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce, a to predovšetkým prenajímateľ je povinný umožniť nájomcovi užívanie predmetu nájmu a nájomca je povinný platiť nájomné, a to aj v prípade, ak nebytové priestory nevyužíva;
- d) odstúpením od zmluvy v prípadoch závažného porušenia tejto zmluvy, pričom:
 - odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť v ňom uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej strane;
 - v prípade ukončenia zmluvného vzťahu podľa písm. d) tohto článku sa už zaplatené nájomné a náklady za služby spojené s nájomom za príslušný mesiac nájomcovi nevracia;
- e) v prípade zničenía resp. poškodenia predmetu nájmu (živelná pohroma, havarijná situácia, požiar) tak, že sa tieto stanú neužívateľné;

3. Za závažné porušenie Zmluvy sa považuje:

Zo strany nájomcu:

- a) nezaplatenie splatného nájomného a nákladov za služby,
- b) poškodzovanie predmetu nájmu alebo iného majetku prenajímateľa,
- c) využívanie predmetu nájmu na iný účel než bolo dohodnuté v zmluve,
- d) poskytnutie predmetu nájmu tretím osobám bez súhlasu prenajímateľa,
- e) porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia pri užívaní nebytových priestorov zo strany nájomcu.

Zo strany Prenajímateľa:

- a) porušenie povinnosti uvedenej v článku IV ods. 2 písm. a) zmluvy.

Čl. III

Nájomné

1. Výška nájomného a nákladov za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu za dobu nájmu uvedenú v Čl. II ods. 1 tejto zmluvy je stanovená na základe Vnútrošného predpisu – Manuál pre výpočet výšky poplatku za prenájom športoviska č. 12/2024 zo dňa 01. 10. 2024, ktorý nadobudol účinnosť 01. 11. 2024, vo výške **396,00 € (slovom: tristodevätidesiatšesť eur)** (ďalej aj ako „nájomné“).
2. Úhradu nájomného je nájomca povinný uhrádzať na základe faktúr vystavených prenájomcomom v štyroch rovnakých splátkach, každá vo výške **99,00 € (slovom deväťdesiatdeväť eur)**, splatných do 15. 02., 15. 05., 15. 08., a 15. 11. príslušného kalendárneho roka.
3. Výška poplatku 5,00 € za použitie sprchy je stanovená na základe Vnútrošného predpisu pre prenájom nebytových priestorov ZŠ Sadová 620, Senica účinného od 1.6.2020. Nájomcovi bude poplatok za používanie sprchy účtovaný spolu s úhradou nájomného na faktúre nasledovne:

01.01.2026 – 30.01.2026	35,00 € (7 x 5,- €)
01.02.2026 – 30.04.2026	110,00 € (22 x 5,- €)
01.05.2026 – 31.07.2026	80,00 € (16 x 5,- €)
01.08.2026 – 31.12.2026	150,00 € (30 x 5,- €)
4. Nájomca ako príjemca služieb poskytovaných prenájomcomom súhlasí s tým, aby mu Prenajímateľ zasielal faktúry za poskytnuté služby vo forme faktúry, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 zák. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a je vydaná a prijatá v elektronickom formáte (ďalej len „elektronická faktúra“) na mailovú adresu milan.anderle@zsdisk.sk.
5. Nájomca je povinný vystavenú faktúru uhradiť bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet prenájomcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. IV

Povinnosti nájomcu a prenájomcu

1. Nájomca sa zaväzuje:
 - a) užívať predmet nájmu v rozsahu a spôsobom dohodnutým v zmluve a na účel dohodnutý v zmluve;
 - b) dodržiavať aktuálne platný prevádzkový poriadok predmetu nájmu, s ktorým bol nájomca oboznámený. Predmet nájmu udržiavať v stave, ktorý zodpovedá povahe a účelu nájmu a po skončení nájmu ho vrátiť v stave, v akom ho prevzal. V prípade zistenia poškodenia či nedostatkov je povinný túto skutočnosť neodkladne nahlásiť hospodárovi školy. V prípade škody spôsobenej na majetku školy je nájomca povinný vzniknutú škodu uhradiť v plnom rozsahu;
 - c) dodržiavať všeobecne záväzné predpisy BOZP pri práci;

- d) oznámiť prenajímateľovi každú zmenu a skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie zmluvy a podmienky v nej dojednané;
 - e) prevziať kľúče od predmetu nájmu v počte 8 ks a následne preberá zodpovednosť za vypnutie osvetlenia vo všetkých priestoroch súvisiacich s prenájomom, kontrolovanie uzavretia vody v hygienických zariadeniach;
 - f) vrátiť zverené kľúče pred letnými prázdninami podľa pokynu prenajímateľa;
 - g) neprenechať predmet nájmu do užívania tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa;
 - h) nevykonať na predmete nájmu zmeny, vrátane stavebných úprav bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, a to ani na svoje náklady,
 - i) postupovať podľa Manuálu na výpočet poplatku za prenájom športoviska
 - j) dodržiavať Zásady financovania športových klubov v meste Senica
2. Prenajímateľ sa zaväzuje:
- a) odovzdať a udržiavať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom k zmluvnému užívaniu;
 - b) zabezpečiť riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené;
 - c) vykonávať pravidelné kontroly a revízie rozvodov a zariadení tvoriacich súčasť nebytových priestorov, nevzťahuje sa na zariadenia súvisiace s činnosťou nájomcu, ktoré sú v jeho majetku;
3. Prenajímateľ nezodpovedá za škody na majetku nájomcu vnesenom do predmetu nájmu.
4. Nájomca je povinný poistiť si na svoje náklady svoj majetok, ktorý bude vnesený, umiestnený a ním používaný v nebytových priestoroch, ktoré sú predmetom nájmu. Prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za prípadné vzniknuté škody na veciach a zariadení nájomcu.
5. V nájomnom nie sú zahrnuté náklady za odvoz odpadu. Prenajímateľ nezodpovedá za akékoľvek nakladanie, likvidáciu ani recykláciu s odpadom, ktorý vyprodukuje nájomca alebo iné osoby počas doby nájmu v predmete nájmu.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch: 1 rovnopis obdrží nájomca a 1 rovnopis prenajímateľ.
3. Zmluva sa môže meniť a dopĺňať len na základe dohody oboch zmluvných strán vo forme riadne očíslovaného písomného dodatku, podpísaného obomi zmluvnými stranami.
4. Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Táto zmluva je uzatvorená v súlade s ustanovením § 9aa ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s Článkom 6 ods. (15) písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senica, podľa ktorého sú správcovia majetku vo vlastníctve Mesta Senica oprávnení uzavrieť zmluvu o nájme majetku, ak trvanie nájmu s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, obsahu zmluvy porozumeli, zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve.

V Senici, dňa

Senici, dňa

.....
Základná škola, Sadová 620, Senica
PhDr. Mária Szpyrcová
poverená funkciou riaditeľky základnej školy

.....
karate klub Šin-Mu
Milan Anderle
predseda